

Algemene voorwaarden consumenten

Galerie De Kunst van Kunst

Versie: [datum invullen]

1. Wie wij zijn

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Kunst-Waardecheque en op bezoeken aan Galerie De Kunst van Kunst.

Galerie De Kunst van Kunst

Geerdinksweg 2, Hengelo, Overijssel

KvK-nummer: [invullen]

E-mailadres: [invullen]

Telefoonnummer: [invullen]

In deze voorwaarden noemen wij Galerie De Kunst van Kunst verder: de galerie.

2. Voor wie deze voorwaarden gelden

Deze voorwaarden gelden voor consumenten die een Kunst-Waardecheque hebben ontvangen en daarmee een bezoek plannen of brengen aan de galerie. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt voor een bedrijf of beroep. Deze voorwaarden gelden niet voor zakelijke afspraken tussen de galerie en partnerbedrijven.

3. De rol van het bedrijf dat de cheque verstrekt

De Kunst-Waardecheque wordt verstrekt door het bedrijf dat op de cheque staat vermeld. Dat bedrijf is de afzender van de cheque. De galerie verzorgt het bezoek aan de galerie en de uitvoering van de cheque.

Voor vragen over uw afspraak, uw bezoek, de keuze van een werk of de uitvoering van de cheque kunt u contact opnemen met de galerie. De Kunst-Waardecheque wordt aangeboden door meerdere bedrijven die kunst een warm hart toedragen.

4. Wat de Kunst-Waardecheque is

De Kunst-Waardecheque geeft recht op het kiezen van één schilderij bij Galerie De Kunst van Kunst. De cheque is geen waardebon die in geld kan worden uitbetaald. De cheque is ook niet inwisselbaar voor contant geld.

De cheque kan worden gebruikt voor één werk. Er ontstaat geen resttegoed als u een werk kiest dat lager is geprijsd dan de waarde van de cheque. Per schilderij kan één Kunst-Waardecheque worden gebruikt, tenzij de galerie vooraf schriftelijk anders bevestigt.

5. Waarde van de cheque

De waarde van de cheque staat op de cheque vermeld. In de galerie hangen altijd minimaal vijftig werken die volledig binnen de cheque vallen.

Valt uw keuze op een ander werk, dan wordt uw cheque daarmee verrekend. Een eventuele meerprijs hoort bij het gekozen werk en wordt vóór uw keuze rustig aan u toegelicht. U bent niet verplicht een werk te kiezen waarvoor een aanvullende betaling geldt.

6. Geldigheid van de cheque

De geldigheidsdatum staat op de cheque of op de persoonlijke pagina die bij de cheque hoort. Een Kunst-Waardecheque met een vervaldatum is minimaal 3 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte, tenzij op de cheque of schriftelijk een langere termijn staat vermeld.

Is op een cheque geen vervaldatum vermeld, maar wel een uitgiftedatum, dan geldt de wettelijke geldigheidsduur. Na afloop van de geldigheid kan de galerie besluiten om de cheque alsnog te accepteren, maar is daartoe niet verplicht, tenzij de wet anders bepaalt.

7. Overdraagbaarheid

De Kunst-Waardecheque is overdraagbaar. U mag de cheque dus aan iemand anders geven. De cheque is niet verkoopbaar. Bij vermoeden van verkoop, misbruik, fraude of vervalsing mag de galerie de cheque weigeren totdat de herkomst voldoende duidelijk is.

Bij verlies van de cheque kan de galerie alleen helpen als het chequenummer of andere controleerbare gegevens beschikbaar zijn.

8. Afspraak maken

Voor een bezoek aan de galerie is een afspraak nodig. Een afspraak kan worden gemaakt via de website, via de QR-code op de cheque of op een andere manier die door de galerie wordt aangeboden.

Het online plannen van een afspraak is geen aankoop van een schilderij op afstand. De keuze voor een schilderij vindt plaats in de galerie.

Per cheque zijn maximaal twee bezoekers welkom, tenzij de galerie vooraf anders bevestigt. Kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom; baby's en kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet worden ontvangen.

9. Afspraak wijzigen of annuleren

Kunt u niet komen, dan vragen wij u uw afspraak zo tijdig mogelijk te wijzigen of te annuleren. Het wijzigen of annuleren van een afspraak is kosteloos.

Komt u niet op de afgesproken tijd, dan kan de galerie de afspraak laten vervallen. Zolang de cheque geldig is, kunt u een nieuwe afspraak maken. Bij herhaald niet verschijnen kan de galerie vragen om telefonisch een nieuwe afspraak te maken.

10. Het bezoek aan de galerie

Tijdens het bezoek kunt u rustig rondkijken en een werk kiezen dat bij u past. Een adviseur van de galerie kan u helpen bij praktische vragen, zoals formaat, kleur, plaatsing en eventuele aanvullende mogelijkheden.

De galerie doet haar best om steeds voldoende werken binnen de cheque beschikbaar te houden. Omdat elk werk uniek is en de collectie wisselt, kan het aanbod per dag verschillen.

11. Andere werken en eventuele meerprijs

Naast de werken die volledig binnen uw cheque vallen, zijn er ook andere werken in de galerie. Als u zo'n ander werk kiest, wordt de waarde van uw cheque daarmee verrekend.

Voordat u beslist, hoort u altijd wat de eventuele meerprijs is. Een keuze is pas definitief nadat u het werk heeft gekozen en een eventuele meerprijs heeft betaald of bevestigd.

12. Aanvullende diensten

Lijsten, vernis, bezorging, montage, zijkantafwerking en andere aanvullende diensten zijn niet inbegrepen bij de cheque, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk staat vermeld. De kosten van aanvullende diensten worden vooraf aan u meegedeeld. U beslist zelf of u van aanvullende diensten gebruik wilt maken.

13. Certificaat

Bij het gekozen schilderij ontvangt u een certificaat. Op het certificaat staan in ieder geval gegevens waarmee het werk kan worden herkend, zoals het schilderijnummer en, waar van toepassing, de naam van de kunstenaar. Het certificaat is onderdeel van de zorgvuldige overdracht van het werk. Bewaar het certificaat goed.

14. Vernis en omruilregeling

Als u kiest voor vernis, kan daarbij een omruilregeling horen. De voorwaarden daarvan worden vooraf aan u uitgelegd. De omruilregeling geldt alleen als dit bij uw keuze schriftelijk is bevestigd.

Bij omruilen kiest u een ander werk uit de galerie. Is het nieuwe werk hoger geprijsd, dan betaalt u het verschil bij. Een omruilregeling geeft geen recht op uitbetaling in geld. De omruilregeling laat uw wettelijke rechten als consument onverlet.

15. Betaling

Een eventuele meerprijs of aanvullende dienst betaalt u in de galerie, tenzij anders wordt afgesproken. De galerie kan verschillende betaalmethoden aanbieden. Het werk wordt pas meegegeven nadat de eventuele betaling is voldaan, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

16. Eigendom en risico

Na keuze van het werk en betaling van een eventuele meerprijs wordt het werk aan u overgedragen. Vanaf het moment dat u het werk meeneemt, bent u verantwoordelijk voor zorgvuldig vervoer en gebruik. Als de galerie het werk voor u bezorgt, gaat het risico over op het moment dat het werk bij u is afgeleverd.

17. Wettelijke rechten en garantie

U heeft als consument altijd recht op een product dat voldoet aan wat u redelijkerwijs mag verwachten. Is er iets mis met het werk of met een aanvullende dienst, neem dan contact op met de galerie. De galerie zoekt dan naar een passende oplossing. Deze voorwaarden beperken uw wettelijke rechten niet.

18. Bedenktijd

Koopt u een werk fysiek in de galerie, dan geldt er volgens de wet geen automatische bedenktijd zoals bij een online aankoop.

Koopt u op afstand, bijvoorbeeld volledig online of telefonisch zonder bezoek aan de galerie, dan kunnen andere regels gelden. In veel gevallen geldt bij koop op afstand een bedenktijd van 14 dagen, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Als sprake is van koop op afstand, ontvangt u daarover vooraf de informatie die wettelijk verplicht is.

19. Aanvullende attenties bij sommige bezoekmomenten

Bij sommige bezoekmomenten kunnen aanvullende attenties horen, zoals koffie, een wasbeurt of een andere attentie van een partij in de omgeving. Welke attenties beschikbaar zijn, kan verschillen per cheque, per dag en per periode.

Aanvullende attenties zijn niet inwisselbaar voor geld en staan los van de keuze van uw schilderij. Als een attentie door omstandigheden niet beschikbaar is, probeert de galerie waar redelijk mogelijk een passend alternatief te bieden. Hieraan kan geen recht op geldelijke vergoeding worden ontleend.

20. Reviews en reacties

Na uw bezoek kunt u vrijwillig een reactie of review achterlaten. Een review wordt alleen gepubliceerd als daarvoor toestemming is gegeven.

Bij publicatie kan de galerie gegevens gebruiken die bij de review horen, zoals naam, woonplaats, provincie, bezoeksdatum en de tekst van de review, voor zover daarvoor toestemming is gegeven.

21. Privacy

De galerie verwerkt persoonsgegevens voor het plannen van afspraken, het uitvoeren van het bezoek, het afhandelen van betalingen, het opstellen van certificaten en het behandelen van vragen of klachten. Meer informatie staat in de privacyverklaring van de galerie.

De galerie gebruikt uw gegevens niet voor nieuwsbrieven of vervolgvkoop, tenzij u daar afzonderlijk toestemming voor geeft.

22. Klachten

Heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de galerie via [e-mailadres invullen]. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat er is gebeurd en vermeld, als u die heeft, uw afspraakgegevens of chequenummer.

De galerie reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Als meer tijd nodig is om de klacht zorgvuldig te behandelen, ontvangt u daarvan bericht.

23. Aansprakelijkheid

De galerie is aansprakelijk voor schade voor zover dat uit de wet volgt. De galerie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik, onzorgvuldig vervoer door de klant of omstandigheden buiten de macht van de galerie. Deze bepaling beperkt geen aansprakelijkheid die volgens de wet niet mag worden uitgesloten.

24. Overmacht

Als een afspraak door omstandigheden buiten de macht van de galerie niet kan doorgaan, neemt de galerie contact met u op om een nieuw moment te plannen. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, waterschade, ernstige storingen, ziekte van personeel, overheidsmaatregelen of andere omstandigheden waardoor het bezoek redelijkerwijs niet kan plaatsvinden.

25. Wijziging van deze voorwaarden

De galerie mag deze voorwaarden wijzigen. Voor een bestaande afspraak of een al gebruikte cheque geldt de versie van de voorwaarden die op dat moment van toepassing was, tenzij de wijziging voor u gunstiger is of wettelijk verplicht is. Wijzigingen beperken uw wettelijke rechten niet.

26. Nederlands recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet een andere bevoegde instantie aanwijst.

27. Slotbepaling

Als één bepaling uit deze voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen gelden. De galerie zal de ongeldige bepaling dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling, zonder de rechten van de consument te beperken.